

1500077-42.2022.8.26.0396

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACIARA EUFRÁSIO LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de JACIARA EUFRÁSIO LEITE pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei de Drogas. Segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500077-42.2022.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500077-42.2022.8.26.0396

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACIARA EUFRÁSIO LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de JACIARA EUFRÁSIO LEITE pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei de Drogas. Segundo apurado, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Guarantã, nº 200, Jardim Santa Clara e na Rua 28 de Outubro, nº 299, Centro, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, JACIARA EUFRÁSIO LEITE, qualificada a fl. 11, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 3 (três) porções de maconha e um tablete da mesma substância, com peso bruto de 274,76 gramas, substância que causa a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, exame de constatação preliminar de fl. 22, fotografia de fl. 37 e laudo químico toxicológico de fls. 84/86.

Denúncia recebida aos 26 de abril de 2022 (fls. 122/123).

A ré foi citada (fl. 147) e apresentou defesa prévia (fls. 116/117).

Não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva da vítima e o réu interrogado. Sem requerimentos de diligências na fase do art. 402 do CPP, as partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de condutas que, em tese, estaria a configurar o crime de TRÁFICO DE DROGAS e CONDUTAS AFINS (art. 33 da Lei de Drogas).

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, embora presente a materialidade do delito (fls. 84/86), a autoria não restou suficientemente comprovado nos autos e por isso o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público deve ser acolhido.

De proêmio, observa-se que as diligências estabelecidas pela Polícia Militar iniciaram-se em endereço distinto daquele no qual estava a acusada JACIARA. Com efeito, ambos os agentes públicos alegaram que encontraram a ré em uma casa que seria conhecida como ponto de venda de drogas. Relataram que um dos indivíduos ali presentes gritou e justificou a atuação da polícia militar adentrando na casa. Contaram que JACIARA estava com a chave e prontamente chamou a polícia militar para ir em sua residência e lá encontraram drogas. O Policial Bruno Zavan disse que a droga estava em um raque de madeira na sala, já o policial Luis Fernando Veloso afirmou que estava dentro de um fogão e que a própria ré JACIARA entregou a balança e a droga.

A situação pela forma como narrada pela policial ficou duvidosa no processo. Os agentes simplesmente conduziram pessoa que estava em casa diversa e foram em sua residência, fazendo crer que de fato obrigaram a ré a fazer prova contra si mesmo, situação que revela que a prova é mesmo frágil para se autorizar uma condenação. Como se não bastasse, as contradições reveladas pelos policiais chegam a ser estranhas, já que divergem acerca de pontos cruciais da operação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para ABSOLVER JACIARA EUFRÁSIO LEITE, RG 58378858, pai JOÃO BATISTA LEITE, mãe MARIA DO SOCORRO EUFRÁSIO DA SILVA, Nascido/Nascida 29/07/1999, com endereço à Rua IRAPUA, 164, FONE 99709-3720, JD STA CLARA, CEP 14962-224, Novo Horizonte - SP, da imputação descrita na denúncia.

Intime-se a ré para tomar ciência da presente sentença, bem como comparecer em Delegacia e fazer a restituição de eventuais valores que foram apreendidos em sua posse.

Oportunamente, archive-se os autos.

Oficie-se para destruição do entorpecente.

Novo Horizonte, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA